

내부자거래 사전공시 제도 관련 FAQ

2024. 7.



금융감독원

1. 내부자거래 사전공시 제도는 언제 이루어지는 거래부터 적용되는 것인지?

- 내부자거래 사전공시 제도는 개정 자본시장법 시행일인 '24.7.24. 이후 제출하는 거래계획에 따른 거래부터 적용*됨

* 장내거래 기준으로 '24.8.23. 결제('24.8.21. 체결)가 이루어지는 거래부터 적용

- 따라서 '24.8.22일 까지 거래가 완료(결제)되는 경우에는 별도 거래 계획을 제출할 필요가 없음

2. 거래계획 사전공시 대상이 되는 거래규모 및 보고기한은?

- 합산대상* 특정증권등**의 수가 그 특정증권등의 총수의 100분의 1 이상이거나 그 거래금액이 50억원이상인 경우

* ①거래계획의 거래수량 및 거래금액과 ②거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액

** ①지분증권(의결권 없는 우선주 포함), 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채 등 그법인이 발행한 증권, ②그 증권과 관련된 증권예탁증권, 교환사채권, ①②의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품

- 거래계획상 거래개시일의 30일전까지 거래계획을 보고해야함

3. 내부자거래 사전공시제도의 보고의무자는?

□ 주권상장법인의 임원¹⁾ 또는 주요주주²⁾로서 기본적으로는 임원 등의 특정증권등의 소유상황보고제도상 보고의무자와 동일하나,

1) 이사·감사 및 사실상 임원(업무집행책임자 등)

2) 의결권 주식 10% 이상 소유, 임원 임면 등 주요 경영사항에 사실상 영향력 행사자

○ 상대적으로 내부통제수준이 높고, 미공개정보 이용 가능성이 낮다고 판단되는 재무적 투자자 등 대통령령으로 정하는 자(영§200의3①)는 보고의무자에서 제외

<보고의무 제외대상 예시>

- 국가, 지방자치단체
- 금융기관(은행, 금융투자업자, 여신전문금융회사, 보험회사, 금융지주회사 등)
- 연기금 등 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리운용하는법인
- 집합투자기구(투자목적회사 포함)
- 법령(영§6①)에 따른 사모집합투자기구(벤처투자조합 및 신기술투자조합 등)도 포함
- 금융기관(금융지주, 은행, 보험사, 여신전문금융회사, 금융투자업자 등)
- 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 중소벤처기업진흥공단등
- 상기 국내 재무적 투자자에 상응하는 외국 재무적 투자자

4. 보고기한 산정 시 거래개시일은 거래의 “체결일” 및 “결제일” 중 어떤 날을 기준으로 하는지?

- ☐ 거래개시일은 거래계획상 최초 도래하는 “결제일”을 기준으로 함
 - 사전공시한 거래계획상 거래기간 중 모든 거래가 종결되어야 하고 장외거래에서 공시 이후 계약이 성사되지 않거나 거래가 종결되지 못하여 시장에 혼란을 초래할 가능성 등을 고려

5. 거래계획 사전공시 대상 여부를 판단하기 위한 거래규모 산정방식은?

- ☐ 개정 자본시장법 시행일(“24.7.24일) 이후 30일이 경과하여 이루어지는 거래(“24.8.23일 결제)부터 거래계획 보고의무가 발생
- ☐ 거래계획상 거래개시일 기준 과거 6개월과 거래기간 중 거래를 합산하여 거래규모를 판단할 필요

[거래규모 합산기간 예시]

거래개시일	거래계획상 거래기간	거래규모 합산기간
2024.9.5.	2024.9.5.~10.4.	2024.3.5.*~10.4.

* 거래개시일 기준 6개월 전

- 합산대상 기간 중 거래수량 및 거래금액은 매수 수량·금액과 매도 수량·금액을 합산하는 것이 원칙

6. 거래계획의 보고대상 거래규모 판단시 과거 거래계획을 보고한 거래도 다시 포함해야하는지?

- ☐ 거래계획의 거래수량 및 거래금액과 그 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액을 합산하여 보고대상 규모를 판단해야하므로
- 거래계획상 거래개시일 기준 과거 6개월간 거래에 해당하는 경우 과거 보고여부와 상관없이 합산하여 거래규모를 판단하여야 함

7. 거래계획 개시일 기준 과거 6개월간의 거래수량 또는 거래금액 합산시 6개월 기간의 산정 방법은?

- ☐ 6개월간의 거래수량 또는 거래금액을 합산하는 경우 거래개시일은 거래계획에 포함되므로
- 거래계획의 개시일을 제외하고 6개월간의 거래를 합산하여야 함

[거래규모 합산기간 예시]

거래개시일	과거 6개월	거래계획상 거래기간	거래규모 합산기간
2024.10.4.	2024.4.4.~10.3.	2024.10.4.~10.30.	2024.4.4.~10.30.

8. 거래규모 합산 대상 기간 중 매수거래와 매도거래가 모두 존재하는 경우 거래규모의 산정방식은?

- ☐ 합산대상 기간 중 거래수량 및 거래금액은 매수거래와 매도거래를 합산하는 것이 원칙

[예시] 임원이 당해 상장회사의 주식을 합산대상 기간(거래계획상 거래기간 + 거래계획상 거래개시일 기준 과거 6개월) 중 0.5%, 30억원을 매수하고 0.5%, 30억원을 매도한 경우
⇒ 거래수량 및 거래금액은 1.0% 및 60억원으로 보고대상에 해당

9. CB 또는 CB콜옵션을 취득하는 경우 거래규모 산정방법은?

- ☐ 주식이 아닌 특정증권등의 경우 거래수량 및 거래금액은 다음의 기준으로 산정하여 거래규모를 판단함

- **거래수량** : 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량

* (예) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량

- **거래금액** : 환산되는 주식의 수량에 권리행사로 취득하는 주식의 매매단가*를 곱한 금액

* (예) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액

10. 거래하고자 하는 주식수가 1% 미만이고 당시 시가로 산정한 거래 금액이 50억원 미만인 관계로 거래계획을 공시하지 않았으나, 실제 거래시 시가상승으로 거래금액이 50억원 이상이 되는 경우에도 거래계획 보고의무 위반에 해당하는지?

- ☐ 거래계획의 보고없이 특정증권등의 총수의 100분의 1이상 또는 50억원을 거래한 경우 거래계획보고의무 위반에 해당함
- 이 경우 거래하고자 하는 주식의 수량을 조정하여 50억원 미만으로 거래하는 것은 가능함

11. 임원·주요주주가 주식을 상속받는 경우에도 보고대상에 해당하는지?

- ☐ 미공개정보 이용의 우려가 없거나 외부요인에 따른 거래, 성격상 사전공시가 어려운 거래 등을 보고대상에서 제외하고 있으며,
- 보고의무자인 임원·주요주주가 상속·주식배당에 따라 증권을 취득하는 경우에는 보고대상에 해당하지 아니함

<보고의무가 면제되는 거래 예시>

- 법령에 따라 불가피하게 특정증권등을 매수·매도하는 경우
- 정부의 허가·인가·승인 등이나 문서에 의한 지도·권고에 따른 특정증권등의 매수·매도
- 공개매수 절차에 따른 주식등의 취득·처분
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약에 따른 특정증권등의 양수·양도
- 새로 발행되는 특정증권등의 취득
- 담보제공한 특정증권등에 대한 채권자의 담보권 실행으로 인한 특정증권등의 처분
- 이미 소유하고 있는 특정증권등의 권리행사로 인한 특정증권등의 취득
- 상속·주식배당에 따른 증권의 취득
- 주요주주가 상속세 및 증여세법 제71조제1항에 따라 허가받은 연부연납 세액 납부 재원을 마련하기 위한 특정증권등의 매도
- 주식매수선택권 행사 및 공로금·장려금·퇴직금 등으로 지급받는 특정증권등의 취득 등

12. 보고의무 면제거래 중 “최대주주 변경을 수반하는 주식 양수·양도 계약에 따른 특정증권등의 양수·양도(최대주주변경계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양도를 포함)”의 범위는?

- ☐ 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약(이하 “주식양수도계약”)으로 인한 주식 및 이에 수반되는 특정증권등의 양수도 거래를 포함함
 - 변경전 최대주주에게 구속된 동반매도참여권(Tag-along), 동반매도 요청권(Drag-along), 콜·풋옵션 및 주식양수도 계약에 동반되는 CB, CB콜옵션계약 등도 보고의무 면제거래에 해당
 - 다만, 주식양수도계약과 무관한 계약(예, 변경후 최대주주의 특수관계인이 제3자로부터 CB를 매수하는 경우 등)은 거래계획 보고의무 제외거래에 해당하지 않음

13. 신탁계약을 통해 특정증권등을 매매하는 경우에도 거래계획을 보고하여야 하는지?

- ☐ 보고의무자인 임원·주요주주가 신탁계약(예: 특정금전신탁)을 통해 특정증권등을 매매하는 경우에도 거래계획을 보고하여야 하며,
 - 보고의무자(위탁자)가 신탁재산 운용에 직접 관여하지 않는 경우에도 신탁업자(수탁자)와 협의 등을 통해 보고의무자(위탁자)가 거래계획을 적정하게 공시할 수 있도록 하여야 함

**14. 신탁·담보계약의 체결·종료도 거래계획 보고대상거래에 해당
하는지?**

- ☐ 보고대상인 특정증권등의 '매매, 그 밖의 거래'는 소유권의 일시적 변동이 아닌 '계산주체'의 변동을 수반하는 거래를 의미함
- 따라서, 계산주체의 변동이 수반되지 않는 신탁·담보계약의 체결·종료는 보고대상 거래에 해당하지 않음

**15. 주요주주가 상증세법 제71조 제1항에 따라 허가받은 연부연납
세액 납부 재원을 마련하기 위해 특정증권 등을 매도하는 경우,
상속받은 주식을 매각하는 경우에만 공시 제외대상에 해당하는지,
아니면 상속받지 않은 기존에 보유한 상장회사 주식을 매각하는
경우에도 공시 제외대상에 해당하는지?**

- ☐ 주요주주가 상증세법상 연부연납 세액 납부 재원을 마련하기 위해 특정증권등을 매도하는 경우
- 상속분과 기 보유분을 구분할 실익이 없으므로 구분 없이 거래계획 보고 제외대상에 해당함
- 다만, 상속대상 주식과 동일한 종목을 매도하는 경우에만 적용되는 것에 주의할 필요

16. 증여시에도 거래계획을 보고하여야 하는지?

- ☐ 보고대상거래가 상속·주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하지 않는다면 그 거래계획을 보고해야함
- 증여는 상속과 달리 의사에 의해 자유롭게 이루어지는 계획된 거래이므로 부득이한 사유로 인정하기 곤란함

17. CB콜옵션을 취득하거나 행사하는 경우에도 거래계획 보고대상에 해당하는지?

- ☐ 장외에서 CB콜옵션을 취득하는 경우(콜옵션 행사자가 지정되는 경우 포함)에는 거래계획 보고대상에 해당함
- 다만, CB 발행 시 해당 CB와 관련된 콜옵션을 취득하거나(영 §200의3②) 이미 보유하고 있는 CB콜옵션을 행사하여 CB를 취득하는 경우(단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 §9의3)는 거래계획 보고대상이 아님

18. 사전 공시한 거래계획대로만 거래가 가능한 것인지?

- 거래계획 보고자는 그 거래계획에 따라 거래를 하여야 하나, 거래계획상 거래금액의 30% 이하의 비율로 계획과 다르게 거래 가능함
 - 즉, 거래계획상 거래금액(=거래수량×거래단가)의 70~130% 범위내에서 거래수량이나 거래단가를 조정하여 거래하는 것은 가능함

19. 거래계획을 보고한 이후 거래계획보고서에 기재된 거래가격이나 거래수량 등을 변경할 수 있는지?

- 사전 거래계획을 보고한 이후 거래계획보고서에 기재된 거래가격, 거래수량, 거래기간, 특정증권등의 종류 및 종목 등 거래계획의 주요 내용을 변경할 수 없음
 - 다만, 법령에 따라 변경거래가 허용되는 범위(거래금액의 70~130%) 내에서 거래기간 중 거래가격 및 거래수량을 조정하여 거래하는 것은 가능
- ※ 다만, 거래계획의 주요 내용이 아닌 거래계획보고서상의 경미한 오류 등을 정정보고하는 것은 가능

20. 거래계획보다 거래를 먼저 종료한 경우 새로운 거래계획보고서를 제출할 수 있는지?

- ☐ 거래계획보고자는 계획을 보고한 시점부터 거래계획에 따른 거래기간의 종료일까지 새로운 거래계획을 보고할 수 없으므로
 - 거래계획상 거래기간의 종료일 보다 먼저 계획된 거래를 완료한 경우에도 새로운 거래계획은 제출할 수 없음

21. 다수의 거래계획을 일괄하여 보고할 수 있는지?

- ☐ 보고자가 계획중인 다수의 거래가 30일 이내 이루어지는 경우라면 해당 거래를 합산하여 하나의 거래계획으로 보고가 가능함
 - 다만, 보고한 계획은 하나의 거래계획으로 간주되므로 일부의 거래만 선택적으로 철회하는 등의 행위는 허용되지 아니함

22. 거래계획 보고의무일이 공휴일에 해당하는 경우 보고기한은 어떻게 계산하는지?

- ☐ 거래개시일을 제외하고 그 전 30일(주말 및 공휴일 포함)까지 거래계획의 보고를 하여야하나,
- 30일이 되는 날이 토요일 또는 공휴일(근로자의 날 포함)인 경우 그 직전 영업일까지 보고하여야 함

[보고기한 예시]

거래개시일	거래개시일 전 30일	거래계획 보고기한
2024.9.9.	2024.8.10.(토요일)	2024.8.9.(금요일)

23. 거래계획을 제출한 이후 철회할 수 있는지?

- ☐ 원칙적으로 거래계획 제출 이후 철회가 불가능하나, 법령에 열거된 부득이한 사유 발생시 예외적으로 거래계획의 철회가 인정됨
- 철회 사유에는 보고자의 사망이나 파산, 급격한 시장상황의 변동, 반대매매, 거래상대방의 귀책사유로 인한 매매 불이행 등이 포함
- 특히 '급격한 시장상황의 변동' 여부는 거래계획보고일 전 최근 종가를 기준으로 30% 초과 변동 여부를 기준으로 판단하며,
 - 거래계획 보고서상의 거래기간 종료일까지 거래계획보고일 전 최근 종가를 기준으로 한번이라도 가격이 30%를 초과하여 변동하면 철회사유에 해당함

24. 거래계획을 철회하고자 할 경우 절차는?

- 거래계획을 철회하고자 하는 경우 철회하는 거래계획, 철회사유 등을 기재한 **철회보고서**를 다음의 기한 내에 제출하여야 함
- 철회 사유가 발생한 날이 거래기간 중에 있거나 해당 사유가 발생한 날부터 거래계획상 거래기간의 개시일까지의 기간이 5영업일 미만인 경우 : 해당 사유가 발생한 날의 다음 영업일 이내
 - 철회 사유가 발생한 날부터 거래개시일까지의 기간이 5영업일 이상인 경우 : 해당 사유가 발생한 날부터 5영업일 이내(단, 거래기간 개시일로부터 3영업일 전까지)

[철회기한 예시]

▶ 거래계획상 거래기간 : 11.15.~11.22.

[case1] 철회사유발생일 : 11.4., 철회사유보고기한 : 11.11.

[case2] 철회사유발생일 : 11.8., 철회사유보고기한 : 11.12.(거래기간 개시일 3영업일 전)

[case3] 철회사유발생일 : 11.13., 철회사유보고기한 : 11.14.

[case4] 철회사유발생일 : 11.18., 철회사유보고기한 : 11.19.

	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22
거래일															
case1	●					◆									
case2					●		◆								
case3								●	◆						
case4											●	◆			

●: 철회사유 발생일, ◆: 철회사유 보고기한, 음영표시: 철회가능기간

25. 철회보고 후 그 철회를 취소할 수 있는지?

- ☐ 철회보고서를 제출하면 이후 거래계획은 모두 철회하는 것으로 간주됨
 - 따라서, 철회 후 거래를 재개하고자 할 경우에는 새로운 거래계획을 제출하여야 하며, 그로부터 30일 이후에 거래하여야 함